

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5069/2538

เด็ก หญิง พัชริยา รุ่งรัศมี
โดย นาย ปรีชา รุ่งรัศมี ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม

โจทก์

โจทก์

นาย โชคชัย เดียวกนกรัตน์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

ป.วิ.อ. มาตรา 46

จำเลยชั้นบรรณคดีเยาวชนจรกักรยานยนต์ที่โจทก์ที่1นั่งซ้อนท้ายศาลแขวง
เชียงใหม่นำคำพิพากษาลงโทษจำเลยข้อหาชั้นบรรณคดีโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กายโจทก์ที่1ได้รับอันตรายสาหัสและทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความ
เสียหายคดีถึงที่สุดแล้วข้อเท็จจริงคดีนี้จึงต้องฟังว่าจำเลยชั้นบรรณคดีโดยประมาท
เลินเล่อเพราะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจำเลยจะฎีกาโต้แย้งว่าจำเลยไม่ได้
ชั้นบรรณคดีโดยประมาทเลินเล่ออีกไม่ได้เมื่อจำเลยชั้นบรรณคดีโดยประมาทเลินเล่อ
ทำให้โจทก์ที่1เสียหายแก่ร่างกายจำเลยก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนการที่ผู้
ชั้นบรรณคดีให้โจทก์ที่1นั่งซ้อนท้ายไปจะประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่หาทำให้
จำเลยพ้นความรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่โจทก์ที่2ต้องส่งเสียเลี้ยงดูและให้การศึกษาเล่า
เรียนแก่โจทก์ที่1ซ้ำอีก1ปีจำนวนเงิน40,000บาทนั้นโจทก์ที่1ขาดเรียนเพราะต้อง
รักษาบาดแผลจนต้องสมัครใจเรียนซ้ำชั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย
ค่าเสียหายส่วนนี้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ แม้โจทก์ที่2เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลในส่วนขอโจทก์ที่1ซึ่งเป็นบุตรก็ตามสิทธิดังกล่าวก็เป็นสิทธิที่รัฐ

กำหนดให้แกข้าราชการไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกร้องเอาค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดได้อีก ค่าผ่าตัดเอาเหล็กตามข้อออกแม้จะเป็นค่าเสียหายในอนาคตแต่ก็เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตที่แน่นอนโจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้เยาว์และเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 เวลา 17.15 นาฬิกา จำเลยได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ม-7964 ลำปาง ไปตามถนนด้านข้าง บริษัทการบินไทย จำกัด มุ่งหน้าตัดข้ามถนนพระปกเกล้าเพื่อเข้าถนนเวียงแก้ว ด้วยความประมาทเลินเล่อเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางร่วมทางแยกมีรถแล่นผ่านสัญจรไปมามาก จำเลยกลับขับรถยนต์ด้วยความเร็วผ่านสี่แยกดังกล่าวไปทันทีโดยไม่ยอมชะลอความเร็วของรถยนต์และไม่ยอมหยุดรถยนต์ดูทางข้างหน้าให้ปลอดภัยเสียก่อน เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยขับมาพุ่งเข้าชนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งนายภูมิรัตน์ รุ่งรัศมี เป็นผู้ขับมาตามถนนพระปกเกล้าจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามุ่งหน้าไปทางแยกข้างเผือกทั้งนี้ โดยมีโจทก์ที่ 1 เป็นผู้นั่งซ้อนท้าย ทำให้โจทก์ที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัส หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยดำเนินคดีและพนักงานอัยการประจำศาลแขวงเชียงใหม่ได้ฟ้องจำเลยในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและได้รับอันตรายสาหัส และทรัพย์สินเสียหาย จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหาตามสำนวนคดีอาญามีหมายเลขแดงที่ 2416/2533 ของศาลแขวงเชียงใหม่ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย โจทก์ที่ 1 เป็นนักบัลเลต์ ที่มีฝีมือในการเต้นอย่างดีโดยเรียนมาตั้งแต่ปี 2528 ที่สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เสาหินและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนา เคยเต้นแสดงใน

งานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อโจทก์ที่ 1 ต้องขาคหักทำให้ไม่สามารถเดินบัลเล่ต์ได้อีกต่อไป โจทก์ที่ 1 ขอดิดค่าเสียหายในส่วนนี้จำนวน 100,000 บาท ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ 1 กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อต้องได้รับบาดเจ็บขาหักและต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นเวลานานทั้งต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษาเป็นประจำเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ต้องขาดเรียนหลายวันจนกระทั่งเวลาเรียนไม่พอทำให้ไม่ได้สอบ และต้องเรียนซ้ำชั้นอีก 1 ปี และโจทก์ที่ 2 ต้องส่งเสียเลี้ยงดูและให้การศึกษาคต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายซ้ำอีก 1 ปี ทำให้โจทก์ที่ 2 ได้รับความเสียหายในส่วนนี้จำนวน 50,000 บาท โจทก์ที่ 1 ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยผ่าตัดตามหลักกระดูกขาขวาที่อ่อนล่งที่หัก ต้องเข้าเฝือกและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและที่บ้านเป็นเวลานานจนไม่สามารถประกอบกรณียกิจตามปกติเกินกว่า 20 วัน ซึ่งโจทก์ที่ 2 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่ายา และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท นอกจากนี้โจทก์ที่ 1 ยังจะต้องไปผ่าตัดเอาเหล็กออกจากขาขวาภายใน 2 ปี ซึ่งจะต้องใช้เงินในการผ่าตัดจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 220,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 220,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 220,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยขับรถยนต์ด้วยความไม่ประมาทเลนเล่อแต่นายภูมิดรนต์ได้ขับรถจักรยานยนต์มาโดยมีโจทก์ที่ 1 เป็นผู้นั่งซ้อนท้ายด้วยความเร็วสูง ไม่ยอมชะลอความเร็วรถจักรยานยนต์ของตนและไม่ยอมหยุดรถให้รถยนต์ของจำเลยไปก่อน เมื่อเห็นรถยนต์ของจำเลยข้ามถนนพระปกเกล้ามาแล้วซึ่งจะเข้าถนนเวียงแก้ว นายภูมิดรนต์กลับขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์ของจำเลยซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ที่จำเลยจะขับรถยนต์หลบทัน ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกัน เมื่อนายภูมิดรนต์เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความประมาทเลนเล่อ โดยมีโจทก์ที่ 1 เป็นผู้นั่งซ้อนท้ายโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากจำเลย ค่าเสียหายที่

โจทก์ทั้งสองเรียกเอาจากจำเลยก็เกินความเป็นจริง โจทก์ที่ 1 ไม่ใช่มีอาชีพเป็นนัก บัลเลต์ และการที่โจทก์ที่ 1 เรียนซ้ำชั้นอีก 1 ปี เป็นความประสงค์ของโจทก์ทั้งสอง เอง โจทก์ที่ 2 เสียค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 ไม่เกิน 15,000 บาทอีกทั้งโจทก์ที่ 2 เป็นข้าราชการบำนาญมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 164,982 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยและอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายขับรถจักรยานยนต์โดย ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกันนั้น เท่ากับจำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้ ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อเห็นว่า การเฉี่ยวชนกันครั้งนี้ศาลแขวงเชียงใหม่ได้มี คำพิพากษาลงโทษจำเลยข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย แก่กาย โจทก์ที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัส และทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย คดีถึงที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริงคดีนี้จึงต้องฟังว่าจำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ เพราะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จำเลยจะฎีกาโต้แย้งว่าจำเลยไม่ได้ขับ รถยนต์โดยประมาทเลินเล่ออีกไม่ได้

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า นายภูมिरัตน์ผู้ขับรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่ 2 มีส่วนขับ รถจักรยานยนต์โดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกันนั้น เห็นว่า เมื่อ

จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ ทำให้โจทก์ที่ 1 เสียหายแก่ร่างกาย จำเลยก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว การที่นายภูมิรัตน์ผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้โจทก์ที่ 1 นั่งซ้อนท้ายไปจะประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่หาทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบไม่ได้ ฎีกาจำเลยข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 ที่ไม่สามารถเดินบัลเลต์ต่อไปอีก ทำให้ขาดรายได้เป็นเงิน 80,000 บาทเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 1 มิได้รับความเสียหายจริง นั้นเห็นว่าโจทก์ที่ 1 เป็นนักเรียนมิใช่ นักเดินบัลเลต์ อาชีพ แม้โจทก์ที่ 1 จะเคยมีรายได้เป็นเงินและสิ่งของจากการเดินบัลเลต์ในงานต่าง ๆ เช่น งานประกวดนางสาวเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ลำปาง ก็ตาม แต่ก็เป็นการเล่นแบบสมัครเล่น มิใช่เป็นอาชีพและนาน ๆ ครั้ง ค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสองบรรยายคำฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 ขาดหักไม่สามารถเดินบัลเลต์ ได้ ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ 100,000 บาท และศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ 80,000 บาท จึงเป็นค่าเสียหายที่มากเกินไปเกินความจริง เพราะการที่โจทก์ที่ 1 ขาดหักไม่สามารถเดินบัลเลต์ ได้นั้น เมื่อรักษาหายแล้วจะกลับมาเดินได้อีกหรือไม่ไม่ปรากฏจากพยานหลักฐานโจทก์ จึงต้องฟังว่าความเสียหายตามคำฟ้องโจทก์เป็นความเสียหายชั่วคราว ศาลฎีกาจึงกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้เสียใหม่ให้เหมาะสมตามความจริง โดยกำหนดให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถเดินบัลเลต์ ได้เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

ที่จำเลยฎีกาว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ต้องส่งเสียเลี้ยงดูและให้การศึกษาเล่าเรียนแก่โจทก์ที่ 1 ซ้ำอีก 1 ปีจำนวนเงิน 40,000 บาท ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง นั้น เห็นว่าการที่โจทก์ที่ 1 ขาดเรียน จะต้องรักษาบาดแผลจนต้องสมัครใจเรียนซ้ำชั้น นั้น เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย ค่าเสียหายส่วนนี้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 ได้เบิกค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 จากทางราชการ แล้ว โจทก์ที่ 2 ไม่เสียหายในส่วนนี้ เห็นว่าแม้โจทก์ที่ 2 เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนขอของโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรก็ตาม สิทธิดังกล่าวก็เป็นสิทธิที่รัฐกำหนดให้แก่ข้าราชการ ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดได้อีก ส่วนค่าผ่าตัดเอาเหล็กที่ตามออกจำนวน 10,000 บาท นั้น แม้จะเป็นค่าเสียหายในอนาคต แต่ก็ยังเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตที่แน่นอน โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าขาดประโยชน์ที่เดินบัลเล่ต์ ไม่ได้จำนวนเงิน 30,000 บาท และค่าที่ต้องผ่าตัดนำเหล็กตามออกจำนวนเงิน 10,000 บาท รวมจำนวนเงิน 40,000 บาทแก่โจทก์ที่ 1 และค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 จำนวนเงิน 34,982 บาทค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่โจทก์ที่ 1 ต้องเล่าเรียนซ้ำ 1 ปีจำนวนเงิน 40,000 บาท รวมจำนวนเงิน 74,982 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะได้รับชำระเสร็จสิ้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
